

체외진단의료기기 임상적 성능시험기관 지정 및 종사자 교육에 관한 규정

식품의약품안전처 제2020-32호(2020. 5. 1. 제정)

제1조(목적) 이 고시는 「체외진단의료기기법」 제8조제1항, 제8조제4항, 제9조제3항 및 같은 법 시행규칙 제19조제2항, 제20조제5항 및 제23조제3항에 따라 임상적 성능시험기관(이하 “성능시험기관”이라 한다) 지정을 위한 세부기준 및 절차와 임상적 성능시험 종사자 교육(이하 “종사자 교육”이라 한다)의 내용, 시간, 방법 및 절차 등에 필요한 세부사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(성능시험기관 지정신청 등 첨부자료의 요건) 「체외진단의료기기법 시행규칙」(이하 “시행규칙”이라 한다)제20조제1항제3호에 따라 임상적 성능시험에 필요한 사무절차 등에 관한 규정에 포함되어야 할 사항은 다음 각 호와 같다.

1. 목적
2. 성능시험기관장의 임무
3. 행정업무 담당부서 및 행정업무 절차
4. 적용기준 및 적용범위
5. 기록의 보존 및 보고절차
6. 성능시험기관의 인력현황(별지 제1호 서식), 시설 및 장비현황(별지

제2호 서식)

7. 임상적 성능시험 실시에 필요한 교육·훈련 및 경력관리 운영에 관한 사항

8. 그 밖에 임상적 성능시험에 필요한 사무절차 및 운영에 관한 사항

제3조(성능시험기관 지정기준 등) ① 성능시험기관으로 지정을 받으려는 자는 시행규칙 제17조제1항에 따른 임상적 성능시험 실시·관리기준 및 제19조에 따른 임상적 성능시험기관의 지정 기준 등 관련 규정을 준수하기에 적합한 시설, 체계 및 인력을 갖추어야 한다.

② 제1항에도 불구하고 타 기관의 지정심사위원회를 활용하고자 하는 성능시험기관은 임상적 성능시험 심사위원회 및 운영규정을 갖추지 아니할 수 있다.

제4조(성능시험기관 지정평가 등) ① 식품의약품안전처장(이하 “식약처장”이라 한다)은 시행규칙 제20조제4항에 따라 성능시험기관 변경지정 신청을 받은 경우에는 관계공무원으로 하여금 별표 1에 따른 임상적 성능시험기관 평가를 위한 실태조사를 실시할 수 있다. 다만, 성능시험기관의 명칭, 대표자, 도로명 변경 등과 같이 제출된 자료로 변경지정을 평가할 수 있는 경우에는 실태조사를 생략한다.

② 「의료기기법」 제10조제3항 및 「약사법」 제34조의2제1항에 따라 지정받은 의료기관 등이 성능시험기관으로 지정 신청한 경우에는 별표 1에 따른 평가내용에 적합한지 여부를 확인할 수 있는 자료와 별지 제1호서식의 인력현황과 별지 제2호서식의 시설 및 장비 보유 현황

을 제출하는 경우 실태조사를 생략할 수 있다.

제5조(성능시험기관 종사자 교육 등) 시행규칙 제23조에 따른 교육의 내용, 시간 등은 별표 2와 같다.

제6조(규제의 재검토) 식품의약품안전처장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2019년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 고시는 2020년 5월 1일부터 시행한다.

제2조(성능시험기관 종사자 교육에 관한 적용례) 제5조의 개정규정은 이 고시 시행 이후 최초로 성능시험기관으로 지정 받은 자부터 2021년 1월 1일을 기준으로 적용한다.

제3조(성능시험기관 종사자에 관한 경과조치) 이 고시 시행 당시 「의료기기법」 제10조제3항에 따라 임상시험기관으로 지정 받은 기관의 종사자의 교육은 제5조의 개정규정에도 불구하고 2021년 5월 1일 또는 성능시험기관 지정 신청하여 기관지정 전까지 종사자의 교육은 종전의 규정에 따른다.

[별표 1] 체외진단의료기기 임상적 성능시험기관 지정기준(제3조 관련)

체외진단의료기기 임상적 성능시험기관 지정 실태조사 평가표					
기관 명칭					
소재지					
신청인(대표자)					
임상시험기관 지정 여부	의료기기 임상시험기관			의약품등 임상시험실시기관	
	☐ 해당 ☐ 해당 없음			☐ 해당 ☐ 해당 없음	
구 분	의료기관	혈액원	보건환경 연구원	의과대학	검체 분석·검사 위탁기관
	☐ 종합병원 ☐ 병원 ☐ 의원	☐	☐	☐	☐
	진단검사의학과 또는 병리과 전문의 상근 여부 및 인원			☐ 유 ☐ 무 ☐ 해당무	()명
시설	☐ 검체보관 ☐ 체외진단의료기기 보관 ☐ 기록·자료 보관 ☐ 모니터링 ☐ 임상적 성능시험				
인력	☐ 임상적 성능시험용 체외진단의료기기 관리자 ☐ 기록·자료 보관책임자				
표준작업지침서 (SOP)	☐ 사무절차 등에 관한 규정 ☐ IRB 운영 규정				
임 상 시 험 심사위원회 구 분	☐ 외부의 지정심사위원회 활용				
	☐ 지정심사위원회 설치				
	☐ 임상적 성능시험기관 내 자체 심사위원회 설치				
비 고					

I. 임상적 성능시험기관

구분 순위	평 가 내 용	적 부 (○/×)	비 고
I - 1	임상적 성능시험기관장의 준수사항		
I -1-1	1. 임상적 성능시험 실시에 필요한 사무절차 등에 관한 규정을 마련하여 임상적 성능시험과 관련된 행정업무를 담당하는 부서가 있는가		
I -1-2	2. 임상적 성능시험기관에 적합한 임상적 성능시험 심사위원회(이하, “심사위원회”라 한다)를 설치, 심사위원회의 위원을 위촉하고 있는가		
I -1-3	3. 심사위원회가 독립적으로 운영될 수 있도록 정하고 있는가		
I -1-4	4. 심사위원회의 임무수행에 적정을 기하기 위하여 적절한 표준작업 지침서를 마련하고 있는가		
I -1-5	5. 자체 기관내 임상적 성능시험 심사위원회가 설치되어 있지 않아 외부에 있는 지정심사위원회를 활용하고자 하는 경우, 당해 심사위원회의 관리 등을 받기 위한 별도의 임상적 성능시험에 필요한 사무절차 등에 관한 규정을 갖추고 있는가		
I -1-6	6. 외부에 있는 임상적 성능시험 기관의 심사위원회 기능을 하고자 하는 경우에는 당해 임상적 성능시험 기관을 관리하기 위한 인력 및 별도의 심사신청, 심의, 결과통보, 관리 등을 위한 관련 규정을 갖추고 있는가		
I -1-7	7. 해당 임상적 성능시험의 실시에 필요한 임상적 성능시험실, 설비와 전문 인력을 갖추고, 긴급 시 필요한 조치를 취할 수 있도록 하는 등 준비에 완벽을 기하도록 정하고 있는가		
I -1-8	8. 모니터요원, 점검을 실시하는 자, 심사위원회 또는 식품의약품안전처장으로부터 직접 열람, 문서의 제공 및 실태조사 요청이 있을 경우 적극 협조하도록 정하고 있는가		
I -1-9	9. 임상적 성능시험용 체외진단의료기기 관리자(이하, “의료기기 관리자”라 한다)를 지정하도록 정하고 있는가		
I -1-10	10. 자체 기관내 임상적 성능시험 심사위원회가 설치되어 있지 않아 외부의 지정심사위원회 설치된 임상적 성능시험 기관에게 심사를 의뢰하는 임상적 성능시험 기관의 경우, 심사를 위탁하는 임상적 성능시험 기관의 장과 양 기관의 장이 서로 문서로 계약을 체결하고 있는가		
I -1-11	11. 보관책임자를 정하여 심사위원회 및 시험책임자로부터 인계 받은 기록 및 자료를 임상적 성능시험 종료일 또는 해당 의료기기 개발이 중단되었으면 중단일로부터 체외진단의료기기법 시행규칙(이하, “시행규칙”이라 한다) 제17조제1항제6호에서 정하고 있는 기간 동안 보존하고, 이들 문서(전자문서를 포함한다)가 사고 등에 의해 파손 또는 분실되지 않도록 조기에 대책을 세우고 있는가		

구분 순위	평 가 내 용	적 부 (○/×)	비 고
I -1-12	12. 심사위원회가 임상적 성능시험을 조기종료 또는 일시중지 시켰을 경우, 시험기관의 장은 이 사실을 식품의약품안전처장에게 즉시 알리고, 조기종료 및 일시중지에 대한 상세한 사유서를 제출하도록 하고 있는가		신규
I -1-13	13. 임상적 성능시험기관의 장은 매년 2월 말일까지 식품의약품안전처장이 정하는 바에 따라 임상적 성능시험 심사위원회, 임상적 성능시험 관련 인력 또는 임상적 성능시험 실시 현황 등이 포함된 임상적 성능시험 관리 자료를 제출하도록 하고 있는가		신규
I -1-14	14. 임상적 성능시험기관의 장은 심사위원회 및 임상적 성능시험 종사자에게 임상적 성능시험 수행을 위한 교육 및 훈련을 반드시 받도록 하고 있는가		신규

II. 임상적 성능시험심사위원회(IRB)

구분 순위	평 가 내 용	적 부 (○/×)	비 고
II - 1	심사위원회의 임무		
II-1-1	1. 임상적 성능시험 대상자(이하, “대상자”라 한다)의 권리·안전·복지를 보호하고 취약한 환경에 있는 대상자가 임상적 성능시험에 참여하는 경우에는 그 이유의 타당성과 검체의 익명화 절차·방법 등의 적정성을 면밀히 검토하도록 심의기준을 구비하고 있는가		대상자 모집 시험에 한함
II-1-2	2. 해당 임상적 성능시험에 대한 관리 및 심의 등을 위하여 다음 문서를 확보하도록 정하고 있는가 가. 임상적 성능시험 계획서(이하 “계획서”라 한다) 및 변경계획서 나. 대상자 서면동의서 서식(동의서 면제 서식에서 변경됨) 다. 대상자에게 제공되는 서면정보(대상자설명서를 포함한다) 라. 대상자 모집 절차(광고 등을 포함한다) 마. 임상적 성능시험자료집 바. 안전성정보 사. 대상자에게 제공되는 보상에 관한 정보 아. 시험책임자의 이력 및 경력 자. 임상적 성능시험에 사용되는 검체 채취, 제공 및 취득 방법 차. 해당 검체의 사용이 의학적·과학적으로 타당한지와 개인정보 보호 대책 카. 대상자의 개인정보가 익명화되어 제공된 잔여검체를 사용하는 경우 익명화 방법 타. 체외진단시험기기가 시설과 제조 및 품질관리체계의 기준에 적합하게 제조되고 있음을 증명하는 자료		
			신규
			신규
			신규
			신규

구분 순위	평 가 내 용	적 부 (○/×)	비 고
Ⅱ-1-3	3. 심사위원회는 임상적 성능시험에 사용하는 검체의 적합성에 대해 아래 사항에 따라 검토하도록 하고 있는가 가. 사용 검체의 적합성 등 검토 (1) 체외진단시험기기의 임상적 성능시험에 사용되는 검체 채취, 제공 및 취득 방법의 적절성 (2) 해당 검체의 사용이 의학적·과학적으로 타당한지와 개인정보 보호 대책의 적절성 (3) 검체의 사용으로 얻을 수 있는 사회적 이익이 대상자에 대한 권리 침해를 정당화하는지 판단 (4) 대상자의 개인정보가 익명화되어 제공된 잔여검체를 사용하는 경우 익명화 방법의 적절성 나. 체외진단시험기기의 적합성 확인 심사위원회는 성능시험계획 승인 시 성능시험에 사용되는 체외 진단의료기기가 시행규칙 제10조제1항에 따라 ‘시설과 제조 및 품질관리체계의 기준’에 적합하게 제조되었음을 확인		신규
Ⅱ-1-4	4. 시험책임자가 제출한 임상적 성능시험과 관련된 사항을 심사위원회 표준작업지침서에서 규정한 기간 내에 심사하고, 임상적 성능시험의 명칭, 검토한 문서, 날짜 및 다음에 해당하는 의견을 기록하여 문서화하며, 시험책임자에게 시험결과를 통보하도록 정하고 있는가 가. 승인 또는 시정 승인 나. 보완 다. 반려 라. 임상적 성능시험의 중지 또는 보류 권고		
Ⅱ-1-5	5. 시험책임자의 최근 이력 및 그 밖의 경력에 관한 자료를 통해 해당 임상적 성능시험을 수행하기에 적합한지 여부를 검토하도록 정하고 있는가		
Ⅱ-1-6	6. 실시중인 임상적 성능시험에 대하여 1년에 1회 이상 지속적인 검토를 수행하도록 정하고 있는가(검토하는 주기는 개인 및 공중 위해성에 미칠 수 있는 위험의 정도에 따라 심사위원회가 정한다)		
Ⅱ-1-7	7. 임상적 성능시험 진행사항에 대하여 필요하면 시험책임자에게 적절히 보고를 받거나 직접 조사할 수 있도록 정하고 있는가		
Ⅱ-1-8	8. 임상적 성능시험용 의료기기를 생명에 위협을 주는 중대한 질환자 등에 치료적 사용을 위하여 제출된 임상적 성능시험용 의료기기의 사용목적 및 사유, 그 밖의 관련 문서 등이 윤리적인 측면을 충분히 고려하고 있는지 여부를 검토하도록 정하고 있는가		

구분 순위	평 가 내 용	적 부 (○/×)	비 고
II-1-9	9. 의사 등이 심각하거나 긴박하게 생명을 위협하는 응급상황으로 판단하여 임상적 성능시험용 의료기기를 사용한 경우, 응급 사용 후 7일 이내에 관련 자료를 제출받아 윤리적인 측면을 충분히 고려하고 있는지 여부를 검토하도록 정하고 있는가		
II-1-10	10. 대상자가 임상적 성능시험에 참여하는 대가로 금전적 보상을 받는 경우 그 보상액 및 보상방법과 금전적 보상이 대상자의 임상적 성능시험 참여에 부당한 영향을 미치지 않는지 여부를 검토하도록 정하고 있는가		대상자 모집 시험에 한함
II-1-11	11. 대상자가 임상적 성능시험에 참여하는 대가로 금전적 보상을 받는 경우 심사위원회는 그 지급방법·금액·지급시기 등 금전적 보상에 관한 정보가 대상자설명서 또는 그 밖의 대상자에게 제공 되는 문서에 사전 명기되어 있음을 확인하고, 임상적 성능시험을 종료하지 못한 대상자에 대한 보상 방안이 제시되어 있는지 여부도 확인하도록 정하고 있는가		대상자 모집 시험에 한함
II-1-12	12. 다음에 해당하는 경우 신속심사를 하도록 정하고 있는가 가. 신속 보고된 이상사례의 조치 나. 임상적 성능시험 종료보고에 대한 처리 다. 식품의약품안전처장이 승인한 계획서(변경계획서 포함)의 시정 사항에 대한 처리 라. 모니터 요원의 변경·시험담당자의 변경·응급연락 전화번호의 변경 등과 같은 행정 절차 관련 사항에 대한 변경, 유효성 및 안전성에 영향을 미치지 않는 검사의 추가 또는 삭제 등과 같이 계획서의 사소한 변경 사항에 대한 처리 마. 심사 결과에 따라 보완되어 제출된 계획서의 심사 바. 감염병 발생 등 개인 및 공중 보건에 미치는 영향이 큰 경우, 그 밖에 임상적 성능시험의 실시와 관련하여 신속심사가 필요 하다고 임상적 성능시험기관 표준작업지침서에서 정한 사항의 처리 사. 그 밖의 임상적 성능시험의 실시와 관련하여 신속 심사가 필요하다고 심사위원회의 표준작업지침서에서 정한 사항의 처리		대상자 모집 시험에 한함
II-1-13	13. 심사위원회는 실시 중인 임상적 성능시험이 심사위원회의 요구나 결정 사항과 다르게 실시되거나 대상자에게 예상하지 못한 중대한 위험이 발생한 때에는 해당 임상적 성능시험을 중지하도록 임상적 성능시험기관의 장 또는 시험책임자에게 요구할 수 있도록 하고 있는가		신규
II-1-14	14. 심사위원회의 위원명단, 심사기록 및 그 밖의 관련 자료나 문서를 보존하여야 하며, 이들 문서가 사고 등에 의해 조기에 파손 또는 분실되지 않도록 사전 조치하고 있는가		

구분 순위	평 가 내 용	적 부 (○/×)	비 고
II-1-15	15. 지정심사위원회를 운영하려는 경우, 외부 실시기관에서 수행하는 임상적 성능시험을 관리하기 위한 별도의 심사 신청, 심의, 결과통보, 관리 등을 위한 규정에 관한 사항을 정하고 있는가		
II-2	심사위원회의 구성 및 운영		
II-2-1	1. 의료기기 임상적 성능시험의 윤리적·과학적·의학적 측면을 검토·평가할 수 있는 경험과 자격을 갖춘 5인 이상의 위원으로 구성하되, 의학·치의학·한의학·약학·간호학 또는 임상병리학을 전공하지 않고, 해당 임상적 성능시험기관과 이해관계가 없는 사람 1인 이상이 위원에 포함되어 있는가		
II-2-2	2. 심사위원회의 위원장은 위원 중에서 호선하고 있는가		
II-2-3	3. 위원의 명단과 이들의 자격을 기재한 문서를 비치·관리하고 있는가		
II-2-4	4. 문서화된 표준작업지침서에 따라 모든 업무를 수행하고, 제반 활동 및 회의에 대한 기록을 보관하며, 이 기준 및 관련 규정을 준수하도록 정하고 있는가		
II-2-5	5. 회의를 개최할 때에는 사전에 고지하여야 하며, 심사위원회의 모든 결정은 표준작업지침서에서 규정한 의결정족수를 충족하여 이루어지도록 정하고 있는가		
II-2-6	6. 임상적 성능시험에 대한 결정과정에 참여하거나 의견을 제시하는 것은 심사위원회 심의에 참여한 위원에 한하도록 정하고 있는가		
II-2-7	7. 시험자 및 의뢰자와 관련이 있는 자는 해당 임상적 성능시험과 관련한 결정 과정에 참여하게 하거나 의견을 제시하지 않도록 정하고 있는가		
II-2-8	8. 지정 심사위원회의 경우 의료기기 임상적 성능시험을 수행한 실적이 있는 의공학 관련 전문가 2인 이상을 포함하고 있는가		
II-2-9	9. 심사위원회 운영 시 다음의 내용이 포함된 표준작업지침서를 마련하고 이를 준수하도록 정하고 있는가 가. 위원의 명단과 자격 등 심사위원회의 구성에 관한 사항 나. 심사위원회의 권한 다. 회의의 소집, 일정 및 진행 방법 라. 임상적 성능시험의 심사 방법 및 심사 기한 마. 임상적 성능시험에 대한 검토 주기(1년에 1회 이상) 결정에 관한 사항 바. 신속심사 및 계획서의 사소한 변경에 대한 승인		

구분 순위	평 가 내 용	적 부 (○/×)	비 고
	사. 계획서 및 변경계획서의 승인 이전에 대상자의 해당 임상적 성능시험 참여 금지 아. 변경계획서에 대한 승인 이전에 원 계획서와 다른 임상적 성능 시험의 실시 금지. 다만 임상적 성능시험이 치료나 진단에 영향을 주는 경우 등 또는 계획서의 사소한 변경의 경우는 제외한다. 자. 시험책임자가 심사위원회에 신속히 보고해야 하는 다음의 어느 하나에 해당하는 사항에 대한 보고 절차 및 조치 방법 (1) 아)의 단서에 따라 임상적 성능시험이 치료나 진단에 영향을 주는 경우 등 계획서와 다르게 실시하는 임상적 성능시험에 관한 사항 (2) 대상자의 안전성이나 임상적 성능시험의 실시에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 새로운 정보에 관한 사항 차. 심사위원회가 시험책임자에게 문서로 신속히 알려야 하는 다음의 어느 하나에 관한 사항 (1) 임상적 성능시험과 관련된 결정, 의견, 결정 및 의견의 근거 및 통보절차 (2) 심사의원회의 결정에 대한 이의신청 절차 카. 시험책임자, 시험담당자 및 임상적 성능시험 조정자의 자격 타. 가)부터 카)까지에서 규정한 사항 외에 심사위원회의 구성 및 운영에 필요한 사항		대상자 모집 시험에 한함 대상자 모집 시험에 한함

Ⅲ. 시험자(Investigator)

구분 순위	평 가 내 용	적 부 (○/×)	비 고
Ⅲ-1	시험자의 자격 요건 등		
Ⅲ-1-1	1. 시험자가 임상적 성능시험의 적절한 실시를 위하여 필요한 교육·훈련을 받았고 경험을 갖추고 있는지를 점검하도록 정하고 있는가 (최근 이력서나 그 밖의 관련문서를 통해 이를 입증하여야 함)		
Ⅲ-1-2	2. 시험자가 임상적 성능시험에 사용되는 의료기기의 적절한 사용에 대하여 숙지하도록 정하고 있는가		

구분 순위	평 가 내 용	적 부 (○/×)	비 고
Ⅲ-1-3	3. 시험자가 시행규칙 제17조 등 관계 법령을 숙지, 이를 준수하도록 정하고 있는가		신규
Ⅲ-1-4	4. 시험책임자가 둘 이상의 임상적 성능시험을 동시에 수행하는 경우, 당해 임상적 성능시험이 다른 임상적 성능시험에 지장을 주거나 영향을 받지 않도록 정하고 있는가		
Ⅲ-1-5	5. 시험책임자가 임상적 성능시험관련 업무를 시험담당자에게 위임한 경우, 이들의 명단을 보관·유지하도록 하고 있는가		
Ⅲ-1-6	6. 임상적 성능시험기관 간 검체의 이동이 있을 경우, 검체의 안정성 및 병원체가 포함된 감염성 물질의 안전한 수송을 위한 수송절차, 인력, 장비를 확보하고 관련 법령을 준수하도록 하고 있는가		
Ⅲ-2	임상적 성능시험 실시에 필요한 자원 확보		대상자 모집 시험에 한함
Ⅲ-2-1	1. 시험책임자는 과거 진료기록 등에 근거하여 의뢰자와 합의한 대상자 등재기간 내에 해당 임상적 성능시험에서 요구되는 대상자를 등재시킬 수 있음을 타당하게 입증하고, 의뢰자의 요청이 있는 경우 해당 입증 자료를 제공하도록 정하고 있는가		
Ⅲ-2-2	2. 시험책임자가 의뢰자와 합의한 임상적 성능시험 기간 내에 해당 임상적 성능시험을 적절히 수행하고 완료할 수 있도록 충분한 시간을 들이도록 정하고 있는가		
Ⅲ-2-3	3. 시험책임자는 예상되는 임상적 성능시험 기간 동안 해당 임상적 성능시험을 적절하고 안전하게 실시할 수 있도록 계획서를 수행할 수 있는 인력, 장비 및 시설을 확보하도록 정하고 있는가		
Ⅲ-2-4	4. 시험담당자들이 계획서, 임상적 성능시험에 사용되는 의료기기, 임상적 성능시험과 관련된 의무 및 업무 등을 숙지하고 있음을 시험책임자가 확인하도록 정하고 있는가		대상자 모집 시험에 한함
Ⅲ-3	시험자에 의한 대상자의 보호		
Ⅲ-3-1	1. 임상적 성능시험 중 또는 임상적 성능시험 이후에도, 시험책임자는 임상적으로 의미있는 실험실적 검사치의 이상을 포함하여 임상적 성능시험에서 발생한 모든 이상사례에 대해 대상자가 적절한 의학적 처치를 받을 수 있도록 조치하고, 시험책임자가 알게 된 대상자의 병발질환에 대해 의학적 처치가 필요한 경우 이를 대상자에게 알려주도록 정하고 있는가		

구분 순위	평 가 내 용	적 부 (○/×)	비 고
Ⅲ-3-2	2. 시험책임자는 대상자의 주치의가 있는 경우 대상자의 합의하에 해당 주치의에게 대상자의 임상적 성능시험 참여사실을 알려주는 것을 권고하고 있는가		대상자 모집 시험에 한함
Ⅲ-3-3	3. 대상자가 임상적 성능시험 완료 이전에 임상적 성능시험에의 참여를 그만 둘 경우 그 이유를 제시해야 할 의무는 없으나, 시험책임자는 대상자의 권리를 충분히 보호하면서 해당 사유를 확인하려고 노력하도록 하고 있는가		대상자 모집 시험에 한함
Ⅲ-4	심사위원회와 시험책임자의 정보 교환		
Ⅲ-4-1	1. 시험책임자는 임상적 성능시험을 실시하기 전에 심사위원회로부터 날짜와 결정 사항이 명기된 심사통보서를 받아야 하며 임상적 성능시험의 실시가 승인된 경우 심사 통보서의 내용을 임상적 성능시험 기관의 장에게 보고하고, 해당 기관장의 확인서를 받아 의뢰자에게 제공하도록 정하고 있는가		
Ⅲ-4-2	2. 시험책임자는 계획서에 대한 승인을 심사위원회로부터 받고자 할 경우 최신의 임상적 성능시험자 자료집 사본(개정시 포함)을 제출하도록 정하고 있는가		
Ⅲ-4-3	3. 임상적 성능시험 도중 시험책임자는 검토 대상이 되는 모든 임상적 성능시험 관련문서를 심사위원회에 제출하여 심사받도록 정하고 있는가		
Ⅲ-5	임상적 성능시험계획서 준수		
Ⅲ-5-1	1. 시험자는 의뢰자와 합의(계획서에 상호 서명)하고 심사위원회 및 식품의약품안전처장의 승인을 받은 계획서를 준수하여 임상적 성능시험을 실시하도록 정하고 있는가		
Ⅲ-5-2	2. 시험책임자 또는 시험담당자는 승인된 계획서와 다르게 실시된 모든 사항에 대하여 타당한 사유와 함께 이를 문서화 하도록 정하고 있는가		
Ⅲ-5-3	3. 시험책임자가 대상자에게 발생한 즉각적 위험 요소의 제거가 필요하여 변경계획서에 대한 심사위원회의 사전승인을 득하지 않고 시행한 변경사항에 대하여 즉시 해당 사실 및 실시사유가 기록된 문서와 변경계획서를 의뢰자, 심사위원회 및 식품의약품 안전처장에게 제출하여 합의 및 승인을 받도록 정하고 있는가		대상자 모집 시험에 한함
Ⅲ-6	대상자의 인권보호		
Ⅲ-6-1	1. 시험책임자는 대상자의 인권 보호를 위하여 당해 임상적 성능시험의 목적에 적합한 대상자의 건강상태, 증상, 성별 및 동의능력 등 대상자의 임상적 성능시험 참가에 대한 적합여부를 신중하게 검토하여 대상자를 선정하도록 정하고 있는가		대상자 모집 시험에 한함

구분 순위	평 가 내 용	적 부 (○/×)	비 고
Ⅲ-6-2	2. 시험책임자는 임상적 성능시험을 시작하기 전에 대상자로부터 동의를 받고 이를 문서화 할 때, 헬싱키선언에 근거한 윤리적 원칙과 이 기준을 준수하여야 하며 대상자에게 주어지는 동의서 서식, 대상자설명서 및 그 밖의 문서화 된 정보는 심사위원회의 승인을 받도록 정하고 있는가 - 다만, 체외진단의료기기법 제7조제3항제4조 단서에 따라 대상자로부터 서면동의를 면제할 수 있는 다음 중 하나에 해당하는 경우로서 해당 잔여검체를 사용하고자 할 때에는 심사위원회 승인을 받고 있는가 ① 의료기관에서 진단 또는 치료의 목적으로 사용하고 남아 있는 인체에서 유래한 검체 ② 특정한 연구 목적으로 채취되어 사용하고 남은 인체에서 유래한 검체 중 다른 목적으로 2차적으로 사용할 것에 대하여 검체제공자로부터 포괄적 동의를 받은 검체		대상자 모집 시험에 한함
Ⅲ-6-3	3. 시험책임자는 대상자의 동의에 영향을 줄 수 있는 새로운 임상적 성능시험 관련 정보가 수집되었을 경우에 동의서 서식, 대상자 설명서 및 그 밖에 문서화된 정보를 이에 따라 수정하도록 하며, 사용 전에 심사위원회의 승인을 받도록 정하고 있는가 - 이때, 대상자의 임상적 성능시험에 대한 지속적인 참여의지에 영향을 줄 수 있는 정보일 경우 시험책임자는 즉시 대상자 또는 대리인에게 이를 알려야 하며 이와 관련된 모든 사항을 문서화 하도록 정하고 있는가		대상자 모집 시험에 한함
Ⅲ-6-4	4. 시험책임자 또는 시험책임자의 위임을 받은 사람은 어떠한 경우에도 대상자에게 임상적 성능시험에 참여케 하거나 참여를 지속 하도록 강요하거나 부당하게 영향력을 행사하지 않도록 정하고 있는가		대상자 모집 시험에 한함
Ⅲ-6-5	5. 동의서 서식 등 임상적 성능시험과 관련된 모든 구두 또는 서면 정보에는 대상자나 대리인의 법적권리가 제한되거나 이를 암시하는 내용과 시험자나 임상적 성능시험기관, 의뢰자가 의무를 소홀히 한 책임을 면제받거나 이를 암시하는 내용이 포함되지 않도록 정하고 있는가		대상자 모집 시험에 한함
Ⅲ-6-6	6. 시험책임자 또는 시험책임자로부터 업무 위임을 받은 시험담당자는 심사위원회의 승인을 받은 서면 정보를 포함하여 임상적 성능시험의 제반사항에 대한 정보를 대상자 또는 대리인에게 알 리도록 정하고 있는가		대상자 모집 시험에 한함
Ⅲ-6-7	7. 동의서 서식 등 임상적 성능시험과 관련된 모든 구두 또는 서면 정보는 대상자, 대리인 또는 공정한 입회자가 이해할 수 있는 용어를 사용하도록 정하고 있는가		대상자 모집 시험에 한함

구분 순위	평 가 내 용	적 부 (○/×)	비 고
Ⅲ-6-8	8. 시험책임자 또는 시험책임자의 위임을 받은 의사, 치과의사, 한의사는 대상자 동의를 얻기 전에 대상자 또는 대리인에게 임상적 성능시험의 세부사항에 대해 질문하고 해당 임상적 성능시험의 참여여부를 결정할 수 있도록 충분한 시간과 기회를 주고, 모든 임상적 성능시험관련 질문에 대하여 대상자 또는 대리인에게 대답하도록 정하고 있는가		대상자 모집 시험에 한함
Ⅲ-6-9	9. 임상적 성능시험에 참여하기 전에 대상자 또는 대리인으로부터 동의를 받은 시험책임자 또는 시험책임자의 위임을 받은 의사, 치과의사, 한의사는 동의서 서식에 서명하고, 자필로 해당 날짜를 기재하도록 정하고 있는가		대상자 모집 시험에 한함
Ⅲ-6-10	10. 대상자 또는 대리인이 동의서, 대상자 설명서 및 그 밖의 문서화된 정보를 읽을 수 없는 경우 공정한 입회자가 동의를 얻는 전 과정에 참석하도록 정하고 있는가		대상자 모집 시험에 한함
Ⅲ-6-11	11. 시험책임자 및 시험담당자는 임상적 성능시험에 참여하기 전에 동의서의 사본 및 대상자에게 제공된 그 밖의 문서화된 정보의 사본을 대상자 또는 대상자의 대리인에게 주어야 하며, 임상적 성능시험 도중에 동의서 서식이 변경된 경우 시험책임자 및 시험담당자는 대상자나 대상자의 대리인에게 변경동의서의 사본을 주어야 하고, 이미 대상자에게 제공된 문서 정보의 변경이 있는 경우에는 해당 변경 문서의 사본을 제공하도록 정하고 있는가		대상자 모집 시험에 한함
Ⅲ-6-12	12. 동의를 얻는 과정에서 대상자 또는 대리인에게 제공하는 문서화된 동의서서식, 대상자 설명서 및 그 밖의 문서화된 정보에는 다음의 사항이 포함되도록 하는가 ① 임상적 성능시험은 연구목적으로 수행된다는 사실 ② 임상적 성능시험의 목적 ③ 체외진단시험기기에 관한 정보 및 시험군 또는 대조군에 무작위배정될 확률 ④ 침습적 시술(侵襲的 施術, Invasive procedure)을 포함하여 임상적 성능시험에서 대상자가 받게 될 각종 검사나 절차 ⑤ 대상자가 준수하여야 할 사항 ⑥ 검증되지 않은 임상적 성능시험이라는 사실 ⑦ 대상자(임부를 대상으로 하는 경우에는 태아를 포함하며, 수유부를 대상으로 하는 경우에는 영유아를 포함한다)에게 미칠 것으로 예상되는 위험이나 불편 ⑧ 기대되는 이익이 있거나 대상자에게 기대되는 이익이 없을 경우에는 그 사실		대상자 모집 시험에 한함

구분 순위	평 가 내 용	적 부 (○/×)	비 고
	⑨ 대상자가 선택할 수 있는 다른 치료방법이나 종류 및 그 치료방법의 잠재적 위험과 이익 ⑩ 임상적 성능시험과 관련한 손상이 발생하였을 경우 대상자에게 주어질 보상이나 치료방법 ⑪ 대상자가 임상적 성능시험에 참여함으로써 받게 될 금전적 보상이 있는 경우 예상 금액 및 이 금액이 임상적 성능시험 참여의 정도나 기간에 따라 조정될 것이라고 하는 것 ⑫ 임상적 성능시험에 참여함으로써 대상자에게 예상되는 비용 ⑬ 대상자의 임상적 성능시험 참여 여부 결정은 자발적이어야 하며, 대상자가 원래 받을 수 있는 이익에 대한 손실 없이 임상적 성능시험의 참여를 거부하거나 임상적 성능시험 도중 언제라도 참여를 포기할 수 있다는 사실 ⑭ 모니터요원, 점검을 실시하는 자, 심사위원회 및 식품의약품안전처장이 관계 법령에 따라 임상적 성능시험의 실시 절차와 자료의 품질을 검증하기 위하여 대상자의 신상에 관한 비밀이 보호되는 범위에서 대상자의 의무 기록을 열람할 수 있다는 사실과 대상자 또는 대상자의 대리인의 동의서 서명이 이러한 자료의 열람을 허용하게 된다는 사실 ⑮ 대상자의 신상을 파악할 수 있는 기록은 비밀로 보호될 것이며, 임상적 성능시험의 결과가 출판될 경우 대상자의 신상은 비밀로 보호될 것이라는 사실 ⑯ 대상자의 임상적 성능시험 계속 참여 여부에 영향을 줄 수 있는 새로운 정보를 취득하면 적시에 대상자 또는 대상자의 대리인에게 알릴 것이라는 사실 ⑰ 임상적 성능시험과 대상자의 권익에 관하여 추가적인 정보를 얻고자 하거나 임상적 성능시험과 관련이 있는 손상이 발생한 경우에 연락해야 하는 사람 ⑱ 임상적 성능시험 도중 대상자의 임상적 성능시험 참여가 중지되는 경우 및 그 사유 ⑲ 대상자의 임상적 성능시험 예상 참여 기간 ⑳ 임상적 성능시험에 참여하는 대략의 대상자 수		

구분 순위	평 가 내 용	적 부 (○/×)	비 고
Ⅲ-6-13	13. 대상자의 이해능력·의사표현능력의 결여 등으로 친권자 또는 후견인 등의 동의를 받아야 대상자의 임상적 성능시험 참여가 가능한 경우, 시험책임자 및 시험담당자는 대상자에게 대상자 자신이 이해할 수 있는 정도까지 임상적 성능시험에 관한 정보를 주어야 하며, 가능하다면 대상자는 동의서에 자필로 서명하고 날짜를 기재하도록 정하고 있는가		대상자 모집 시험에 한함
Ⅲ-6-14	14. 사전에 대상자로부터 동의를 얻는 것이 불가능한 응급 상황의 경우에는 동석한 대상자의 대리인의 동의를 받아야 하며, 대상자의 대리인이 동석하지 않은 경우에는 심사위원회로부터 문서로 이에 대한 승인을 얻어야 한다. 이 경우 시험책임자 및 시험담당자는 대상자나 대상자의 대리인에게 가능한 빨리 임상적 성능시험에 대하여 알려야 하며, 임상적 성능시험 계속적인 참여에 대한 동의를 받도록 정하고 있는가		대상자 모집 시험에 한함
Ⅲ-7	기록 및 보고		
Ⅲ-7-1	1. 시험책임자가 의뢰자에게 보고하는 증례기록서나 다른 모든 보고서에 포함된 자료가 정확하고, 완결되며, 읽기 쉽고 시기적절하도록 정하고 있는가		
Ⅲ-7-2	2. 근거문서에서 근거로 한 증례기록서에 기재된 자료는 근거문서와 일치하며, 일치하지 아니한 내용에 대해서는 설명을 첨부하도록 정하고 있는가		
Ⅲ-7-3	3. 문서화 또는 전자화된 증례기록서 상에 기재된 내용을 변경하거나 정정하는 자는 의뢰자가 작성한 수정 지침에 따라 원래의 기재 내용을 알아볼 수 있도록 수정하고, 수정일과 서명 및 수정 이유를 기술함으로써 점검기록이 유지되도록 정하고 있는가		
Ⅲ-7-4	4. 시험책임자는 증례기록서 변경이나 정정사항 등에 관한 기록을 보존하도록 정하고 있는가		
Ⅲ-7-5	5. 시험책임자는 기본문서와 이 기준 및 관계법령에 따라 작성된 임상적 성능시험관련 문서(전자문서를 포함한다)를 보존하고 있는가		
Ⅲ-8	진행상황 보고		
Ⅲ-8-1	1. 시험책임자는 1년에 1회 이상 임상적 성능시험의 진행상황을 요약하여 서면으로 심사위원회에 제출하여야 하며, 심사위원회의 요청이 있는 경우에도 진행상황을 요약하여 서면으로 제출하도록 정하고 있는가		
Ⅲ-8-2	2. 시험책임자는 대상자에 대한 위험을 증가하거나 임상적 성능시험을 실시하는 데에 중대한 영향을 미치는 변화 또는 변경에 대하여 의뢰자와 심사위원회에 신속히 문서로 보고하도록 정하고 있는가		대상자 모집 시험에 한함

구분 순위	평 가 내 용	적 부 (○/×)	비 고
Ⅲ-9	안전성 관련사항의 보고		
Ⅲ-9-1	1. 시험책임자는 모든 중대한 이상사례(계획서나 임상적 성능시험자료집에서 즉시 보고하지 않아도 된다고 정한 것은 제외한다)를 계획서에 정한 기간 내에 의료기기법 시행규칙 별지 제55호 의료기기이상사례 신속보고서로 의뢰자에게 보고하여야 한다. 이 경우 시험책임자는 대상자의 신상에 관한 비밀을 보호하기 위하여 대상자의 성명, 주민등록번호 및 주소 등 대상자의 신상정보를 대신하여 대상자식별코드를 사용하여야 하며, 이상사례의 보고에 관한 지침이 있는 경우에는 이에 따라야 하도록 정하고 있는가		대상자 모집 시험에 한함
Ⅲ-9-2	2. 시험책임자는 계획서에서 안전성 평가와 관련하여 별도로 정한 이상사례나 실험실 실험 결과의 이상 등을 계획서에서 정한 기간 내에 임상적 성능시험 계획서에서 정한 보고방법에 따라 의뢰자에게 보고하도록 정하고 있는가		
Ⅲ-9-3	3. 사망 사례를 보고하는 경우 시험책임자는 의뢰자와 심사위원회에게 부검소견서(부검을 실시한 경우에 한함)와 사망진단서 등의 추가적인 정보를 제공하도록 정하고 있는가		
Ⅲ-10	임상적 성능시험의 조기종료 또는 일시중지		
Ⅲ-10-1	1. 시험책임자가 의뢰자의 사전합의 없이 임상적 성능시험을 조기종료 또는 중지하였을 경우, 이 사실을 의뢰자 및 심사위원회에게 즉시 알리고, 그에 대한 상세한 사유서를 제출하도록 정하고 있는가		대상자 모집 시험에 한함
Ⅲ-10-2	2. 의뢰자가 임상적 성능시험을 조기종료 또는 중지 시켰을 경우, 시험책임자는 이 사실을 심사위원회에게 즉시 알리고, 조기종료 및 중지에 대한 상세한 사유서를 제출하도록 정하고 있는가		
Ⅲ-10-3	3. 심사위원회가 임상적 성능시험을 조기종료 또는 중지시켰을 경우, 시험책임자는 이 사실을 의뢰자에게 즉시 알리고 조기종료 및 중지에 대한 상세한 사유서를 제출하도록 정하고 있는가		
Ⅲ-10-4	4. 해당 임상적 성능시험이 조기종료 또는 중지된 경우, 시험책임자는 대상자에게 이 사실을 알리고 적절한 조치와 추적조사가 이루어질 수 있도록 정하고 있는가		
Ⅲ-11	임상적 성능시험 완료보고		
Ⅲ-11-1	1. 임상적 성능시험이 완료(조기종료를 포함한다)된 경우, 시험책임자는 임상적 성능시험결과 요약자료와 함께 임상적 성능시험 완료 사실을 심사위원회에 보고하도록 정하고 있는가		

IV. 임상적 성능시험실 및 설비

구분 순위	평 가 내 용	적 부 (○×)	비 고
IV-1	1. 임상적 성능시험실이 설치되어 있는가 (해당 임상적 성능시험 기관에서 임상검사 업무 중 일부 또는 전부를 실시하지 않을 경우 타 임상적성능시험기관에서 실시할 수 있도록 위·수탁 계약을 맺고 있는가)		
IV-2	2. 임상적 성능시험실이 최근 1년간 외부 정도관리진단을 받았는가		
IV-3	3. 임상적 성능시험실에서는 정상치에 대한 정도관리를 주기적으로 실시하고, 그 결과를 보관하고 있는가		
IV-4	4. 임상적 성능시험실은 각 검사를 실시하는 제반 과정을 기술해 놓은 표준작업지침서를 마련해 놓고 있는가		
IV-5	5. 임상적 성능시험의 실시에 필요한 각종 설비 및 비품의 예방점검을 정기적으로 실시하고 있는가		

V. 모니터링/자료 등의 관리

구분 순위	평 가 내 용	적 부 (○/×)	비 고
V-1	1. 임상적 성능시험기관에 의뢰자의 모니터링에 필요한 장소가 마련되어 있는가		
V-2	2. 임상적 성능시험 실시와 관련된 각종 자료를 보관하는 장소가 따로 준비되어 있으며 보안을 잘 유지하고 있는가		
V-3	3. 시험책임자는 기본문서 및 관련규정에서 정한 임상적 성능시험 관련 문서를 보존하며, 이들 문서가 사고 등에 의해 조기에 파손 또는 분실되지 않도록 정하고 있는가		
V-4	4. 시험책임자는 결과보고서 작성완료(식품의약품안전처장의 실태 조사가 필요한 경우에는 실태조사 완료)이후에는 임상적 성능 시험 관련 문서를 시험기관의 장이 정한 기록·자료 보관책임자에게 인계하도록 정하고, 체외진단의료기기법 시행규칙 제17조 제1항제6호에서 정한 기간 이상의 보존을 요청하고 시험기관장이 이에 합의한 경우 시험기관장은 그 보존기간을 연장하도록 정하고 있는가		

VI. 임상적 성능시험용 체외진단의료기기 관리

구분 순위	평 가 내 용	적 부 (○/×)	비 고
VI-1	1. 임상적 성능시험 사용되는 체외진단의료기기의 관리에 대한 책임은 해당 임상적 성능시험기관의 시험책임자와 관리자에게 있음을 정하고 있는가		대상자 모집 시험에 한함
VI-2	2. 의료기기관리자, 시험책임자 또는 시험담당자(이하 “관리자 등”이라 한다)는 임상적 성능시험에 사용되는 체외진단의료기기에 대해 인수, 재고 관리, 대상자별 적용방법과 적용시간, 반납 등의 업무를 하고 관련기록을 보관하며, 해당 사항을 주기적으로 시험책임자에게 알리도록 정하고 있는가		
VI-3	3. 사용기록에는 각 대상자별로 임상적 성능시험에 사용되는 체외진단의료기기의 적용기간, 제조번호 또는 일련번호, 사용(유효)기한, 의료기기식별코드, 대상자식별코드가 포함되도록 정하고 있는가		
VI-4	4. 관리자 등은 임상적 성능시험용 체외진단의료기기가 계획서에 명시된 사용방법에 따라 각 대상자에게 사용되었는지를 확인할 수 있는 의무기록을 유지하고, 당해 의료기기의 재고가 사용기록과 일치하는지의 여부를 확인하도록 정하고 있는가		
VI-5	5. 임상적 성능시험용 체외진단의료기기는 의뢰자가 지정한 조건과 관련 법령이 정하는 바에 따라 의료기기보관실에서 별도로 보관되도록 정하고 있는가		

※ 평가의견

관 정	적 합	부적합	
시정사항 및 부적합 사유			

[별표 2] 임상적 성능시험 종사자별 교육과정 및 연간 이수시간(제5조 관련)

1. 교육과정 및 연간이수시간

구 분	전문성 향상 교육 과목(예시)	윤리적 소양 교육 과목(예시)	그 밖의 임상적 성능시험 수행에 필요한 교육 과목(예시)	총 이수 시간
심사자 (IRB, 모니터요원)	-임상적 성능시험의 이해 -시험대상자 동의와 모집 과정의 이해 -IRB와 심사의 이해 -임상적 성능시험 관리 기준의 이해 등 -모니터링 업무와 근거 문서에 대한 이해	-시험대상자 동의와 모집 과정의 이해 -잔여검체 관리 -잔여검체 익명화 및 해제 절차 수립 -고유 식별코드 부여, 기록 및 관리 -개인정보 보호 규정 등	-체외진단의료기기 등급 분류 체계 -임상적 성능시험에 관한 규정의 이해 -내·외부 정도관리	8 시간 이상
시험 책임자	-임상적 성능시험 체외진단 의료기기의 관리 -임상적 성능시험 관리 기준의 이해 -혈액학, 분자진단검사, 세포 유전검사, 조직접합성검 사, 임상화학, 진단검사 등 -의료관련감염유행 관련 진단과 치료 등	-시험대상자 동의와 모집 과정의 이해 -잔여검체 관리 -잔여검체 익명화 및 해제 절차 수립 -고유 식별코드 부여, 기록 및 관리 -개인정보 보호 규정 등	-체외진단의료기기 등급 분류 체계 -감염병 관리 -검사실 안전관리 및 교육 -내·외부 정도관리	8 시간 이상
시험 담당자	-임상적 성능시험 체외 진단 의료기기의 관리 -임상적 성능시험 관리 기준의 이해 -임상적 성능시험 자료 의 관리 -혈액학, 분자진단검사, 세 포유전검사, 조직접합 성검사, 임상화학 등 진 단검사 분야	-시험대상자 동의와 모 집과정의 이해 -잔여검체 관리 -잔여검체 익명화 및 해 제 절차 수립 -고유 식별코드 부여, 기 록 및 관리 -개인정보 보호 규정 등	-체외진단의료기기 등급 분류 체계 -감염병 관리 -검사실 안전관리 및 교육 -내·외부 정도관리	8 시간 이상

* 해당 교육 과목은 “의약품 임상시험실시기관 종사자 교육” 및 의사, 간호사, 임상병리사 등
“보수교육”, “온라인 교육”의 유사분야 과목에 한하여 교육시간 대체 인정 가능

* 온라인 교육의 경우 이수 시간의 50% 인정 가능

[별지 제1호서식]

임상적 성능시험 관련 인력 현황표					
분 야	인원수	성 명	직책명	전공분야	최종학력
전문의	명				
연구원	명				
역학자 또는 통계학자	명				
체외진단의료기기 관리자	명				
기록·자료 보관책임자	명				
검체관리자	명				
행정요원	명				
기 타()	명				

[별지 제2호서식]

임상적 성능시험 관련 시설 및 장비 보유 현황표						
일련 번호	임상적 성능시험 관련 기기 및 기구명	설치장소	규격 (g, ml, ℃ 등)	수량	단위 (대, 개, 조 등)	비고
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						